

1501005-46.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/01/2022

... da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que:

“A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501005-46.2021.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501005-46.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2118693/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 17664929 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 1000/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2118693 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2118693 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1000/21/638 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY VIGILATO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

WESLEY VIGILATO, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública e devidamente processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 01 de maio de 2021, por volta das 21h20min, na Avenida Kaoru Hiramatsu, altura do nº 1800, Conjunto Bom Pastor, Porteira Preta, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo, para fins de tráfico, drogas, a saber: (i) 34,24g (trinta e quatro gramas e vinte e quatro decigramas) da droga cocaína em

forma de crack, acondicionada em 107 (cento e sete) porções - lacre nº 0007028; (ii) 341,05g (trezentos e quarenta e um gramas e cinco centigramas) da droga Cannabis Sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 119 (cento e dezenove) porções - lacre nº 0007029; (iii) 12,08g (doze gramas e oito centigramas) da droga cocaína, acondicionada em 29 (vinte e nove) pinos plástico, do tipo eppendorfs - lacre nº 0007044; (iv) 45,4g (quarenta e cinco gramas e quatro decigramas) da droga cocaína, acondicionada em 50 (cinquenta) porções/papelotes - lacre nº 0007030; (v) 2,92g (dois gramas e noventa e dois decigramas) da droga Tetraidrocanabinol - THC (haxixe), acondicionada em 09 (nove) porções - lacre nº 0007043; e (vi) 1.294,5ml contendo lança-perfume (cloreto de etila), acondicionada em 26 (vinte e seis) frascos - lacre nº 0007027; sem autorização legal ou regular. A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2021 (fls. 79/80).

O réu foi notificado (fls. 91), em seguida, citado (fls. 114), e apresentou resposta à acusação (fls. 118).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 152).

Ao final, manifestaram-se as partes oralmente, por meio de sistema audiovisual, na forma do artigo 403, do Código de Processo Penal.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, boletim de ocorrência de fls. 06/11, auto de exibição/apreensão de fls. 13/14, auto de constatação de fls. 17/20, guia de depósito judicial de fls. 81, laudos do Instituto de Criminalística de fls. 119/122 e 123/127, exames químico-toxicológico das substâncias entorpecentes de fls. 130/132 e 133/135, bem como pela prova oral colhida.

Em Juízo, Antonio Carlos Hoshki Senger, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento com a viatura e a equipe, ao entrarem na via do local dos fatos, foram fazer uma ronda, pois estavam cuidando das imediações de tratamento do Município. Momento em que, visualizaram o indivíduo, que evadiu-se para o condomínio próximo, ao notar a viatura policial. O acusado foi revistado, sendo apreendido uma bolsa com várias substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie e telefone celular. O local é conhecido como ponto de vendas de drogas. Afirmo que o acusado assumiu o delito. Não conhecia o réu de fatos anteriores. Avistou o acusado cerca de 50 metros, mais ou menos. Estava fora da viatura. Havia mais pessoas no local, mas todos evadiram-se. O local é iluminado. Esclarece que havia um buraco na cerca do condomínio. O acusado estava com a sacola em mãos, se desfez na fuga. A sacola foi recuperada pelo próprio policial.

João Batista Ferreira de Brito, guarda civil municipal, narrou que estava em patrulhamento nas imediações de tratamento pela Prefeitura, quando visualizou indivíduos ao redor, que ao notarem a presença da viatura, se evadiram do local, indo em direção a um condomínio. Momento este que, a equipe policial, fez o acompanhamento e, chegaram a capturar um dos indivíduos, em um buraco da cerca perto do condomínio. Foi encontrado dinheiro e substâncias entorpecentes com o acusado. O local é conhecido como ponto de venda de drogas. Afirmo ter visto o acusado dispensando a sacola com as drogas. Disse também que o acusado afirmou que estava na prática das vendas de drogas. Desembarcou da viatura, no momento em que os indivíduos perceberam a polícia e se evadiram.

O acusado, Wesley Vigilato, ao ser interrogado, disse que tem 27 anos, e dois filhos, a esposa está grávida, estudou até a quarta série, primeira vez que está sendo processado, trabalhou em uma barbearia, com a pandemia, teve que fechar. Estava em crise financeira. Conheceu uma pessoa que perguntou se queria vender drogas, o acusado aceitou. Nunca teve envolvimento em outros delitos. Afirmo que estava vendendo drogas há uma semana, pois precisava do dinheiro para sustentar a família. O acordo entre a pessoa, era de ficar no ponto vendendo as drogas, entre 20h00min até 08h00min, pagariam R\$100,00 (cem reais), aceitou porque estava precisando. Conheceu a pessoa, porque havia ido comprar cocaína.

Inicialmente, não há que se falar em ilegalidade da prisão pelos guardas civis metropolitanos, pois, apesar de não serem agentes de segurança em sentido estrito,

é certo que os guardas civis não são impedidos de realizarem prisões em flagrante, nos termos do art. 301 do CPP, prerrogativa aliás conferida a todos os cidadãos. Por outro lado, não houve qualquer contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos, inclusive corroborados pelo interrogatório do réu. Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Ademais, o certo é que o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que:

"A noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

A condenação é a medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, em atenção às circunstâncias do caso em tela e o que está previsto no artigo 42, da Lei Antidrogas, e o artigo 59, do Código Penal, mantenho a pena no mínimo legal, mantenho a pena no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão, com fundamento no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, mas em virtude da Súmula 231 do STJ, impossível sua incidência.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33, da lei de Drogas.

É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além do que, a quantidade e diversidade de drogas e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

No caso em tela, os agentes da lei foram contundentes em afirmar que o acusado foi preso em local conhecido como ponto de drogas. Ademais, a forma de acondicionamento dos entorpecentes apreendidos, inclusive haxixe, droga de alto custo, além da variedade, bem como o dinheiro encontrado, indicam que acusado desenvolvia a mercancia com habitualidade.

Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...)) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (tráfico), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica do acusado, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para a prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WESLEY VIGILATO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade em 05 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, a minguada de maiores

informações acerca da capacidade econômica do réu.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais, melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 81).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso. Todavia, por serem inservíveis e antieconômicos para a SENAD, determino a destruição ou doação dos seguintes bens: sacola de pano (fls.13/14).

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra – CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls.13/14).

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA